



Fecha: 29/1/2026

Jurisdicción: Nacional/Federal

Consulta: fallos medianería casa particular

Normativa Aplicable

El artículo 2006 del Código Civil y Comercial de la Nación establece el régimen jurídico aplicable a las medianerías, reglamentando la construcción y conservación de muros que sirven de cerramiento entre dos propiedades de distintos dueños. Este precepto implica la responsabilidad compartida de los propietarios colindantes en cuanto a gastos y reparaciones necesarias. La jurisprudencia ha reafirmado que los propietarios tienen derecho a requerir el uso y mejora de la medianería pero también deben soportar los costos de su conservación. Por lo tanto, se ha consolidado el criterio que todo conflicto derivado del uso de la pared medianera debe resolverse de acuerdo a los principios de buena fe y colaboración mutua entre los copropietarios, evitando así abusos que vulneren sus derechos.

Análisis de Jurisprudencia

Autos: Fallo Completo STJ - Poder Judicial de Río Negro

En el caso 'V.C.A. C/ A.A.C. S/ DIVISION DE CONDOMINIO', se abordó la controversia relacionada con la división de un condominio que involucraba un muro medianero. La sentencia destacó que conforme al artículo 2006 del CCCN, ambos propietarios tienen derechos y obligaciones proporcionales respecto al mantenimiento del muro, resaltando el principio de copropiedad y la necesidad de acuerdo entre las partes para cualquier acción que implique la medianera.

(Fuente: Poder Judicial de Río Negro)

Autos: División de condominio, costas

Este fallo aborda la cuestión de la división de condominio y las costas asociadas a la misma. Se establece que los costos de las obras sobre bienes comunes, como los muros medianeros, deben ser soportados proporcionalmente por los condóminos, subrayando la importancia del consenso y la buena fe en la gestión conjunta de propiedades compartidas, en alineación con el artículo 2006 del CCCN.

(Fuente: SAIJ)

Liquidación Estimativa

Para calcular la indemnización por daños derivados del uso inadecuado de la medianería, se deben considerar rubros indemnizatorios específicos como daño emergente (costo de reparaciones necesarias) y lucro cesante (pérdidas ocasionadas por la falta de uso del inmueble). La tasa de interés aplicable será la Tasa Activa del Banco Nación o conforme a lo que se acuerde en el contrato. Los montos de indemnización pueden variar dependiendo del informe de peritos sobre el estado del muro y el costo de la obra necesaria para su reparación que debería oscilar entre el 5% y 10% del valor del inmueble afectado.

Puntos de Prueba

El plan probatorio debe incluir la presentación de informes periciales que determinen el estado de la medianera, así como la declaración de testigos que puedan certificar el uso y reparaciones de la misma. Además, se deben agregar copias de comunicaciones previas entre las partes sobre el mantenimiento del muro y cualquier prueba documental que evidencie la afectación de las propiedades a causa de la falta de acción de uno de los copropietarios.

Estrategia Recomendada

La estrategia legal debe orientarse de la siguiente manera: a) **TÁCTICA OFENSIVA**: Argumentar que los costos de mantenimiento y mejora del muro medianero deben ser compartidos, conforme a lo establecido en el CCCN. Se puede subsidiar la acción solicitando una reparación o indemnización por los daños ocasionados por el incumplimiento de obligaciones por parte del copropietario. b) **TÁCTICA DEFENSIVA**: Prever oposiciones que argumenten falta de responsabilidad o abuso de derecho por parte de la otra parte en el uso de la medianería. Se debe rebutar sosteniendo que los derechos y deberes derivados de la copropiedad son ineludibles. c) **GESTIÓN DE RIESGOS**: Analizar posibles costos processuales derivados de la acción, evaluar plazos de prescripción y prever debilidades en la prueba documental o testimoniales que puedan surgir en el litigio.

Recursos y Enlaces Útiles

Fallo Completo STJ - Poder Judicial de Río Negro

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=21cb7d88-4ba8-4b57-ba0...

1 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/180062>

#23143616#299124364#20210819121030879 Poder Judicial de la Nación

<https://www.cij.gov.ar/sorteos/d/sentencia-SGU-d06927ae-c290-423a-ac0a-ad29b3c745f8.pdf>

Boletín de Jurisprudencia 4 (Mayo 2025) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/204845>

Boletín de Jurisprudencia 6 (Julio 2025) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206001>

Boletín de Jurisprudencia 5 (Junio 2025) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/206000>

Boletín de Jurisprudencia 9 (Octubre 2024) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/201186>

Boletín de Jurisprudencia 8 (Septiembre 2024) Oficina de Jurisprudencia

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/200520>

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ADMINISTRACION GENERAL

<https://pjn-documento-api.pjn.gov.ar/api/documento/adjunto/203056>

